**МОНГОЛ УЛСЫН**
**ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН**
**ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ**

2022 оны 11 дугаар сарын 04 № 06/36 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА 435 ДУГААР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА, ХУРАНДАА Д.ӨЛЗИЙБАТ ТАНАА

Комиссоос тус газрын харьяа Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум дахь 435 дугаар хаалттай хорих ангид хоригдож буй хоригдлын Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Албадан хөдөлмөрийг хориглох" тухай 29, 105 дугаар конвенц болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжид заасан хөдөлмөрлөх эрх, эрүү шүүлтээс ангид байх болон бусад эрхийн хэрэгжилт хүний эрхийн үндсэн зарчимд нийцэж буй эсэхийг газар дээр нь шалгаж, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр хяналт шалгалтыг хийсэн.

Хяналт шалгалтыг нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, тус газрын албан хаагчид болон хоригдлуудтай ярилцлага хийх, санал асуулга авах, удирдлага, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.Үүнд:

1. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад "... хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах... эрхтэй", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 288 дугаар зүйлийн 288.1 дэх хэсэгт "Аймгийн төвөөс бусад суманд томилогдсон алба хаагчийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ...", мөн хуулийн 231 дүгээр зүйлийн 231.1 дэх хэсэгт Хоригдлыг эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан байр, ахуйн нөхцөл, ... хангана", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/183 дугаартай тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Хорих ангийн дотоод журам"-ын 6.1-д "хорих ангийн байр өвлийн улиралд 18-аас багагүй хэмийн дулаантай, ..." байна гэж тус тус хуульчилжээ.

Тус ангийн нөхцөл байдалтай танилцахад алба хаагчдын өрөө, тасалгаа, хоригдлын амьдрах байр хүйтэн, гадна бие засах газартай, үйлдвэрийн хэсгийн барилга байгууламж, амьдрах байр, гал тогооны болон бусад барилга хуучирч муудсан байдалтай байна. Комиссоос авсан санал асуулгад нийт 130 хоригдол хамрагдсанаас 72.3 хувь нь хорих ангийн орчин, нөхцөл, өрөөний тохижилтыг дунд болон муу гэж хариулсан бол алба хаагчид болон хоригдлуудтай хийсэн ярилцлагаар хорих ангийн албан өрөө, хоригдлын амьдрах байр өвөл хүйтэн, ажиллахад хүндрэлтэй байдаг талаар дурдсан. Дээрх нөхцөл байдал, судалгаанаас үзэхэд алба хаагчдын хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, хоригдлын эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байр, ахуй нөхцөлд амьдрах эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

2. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан "Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүд"-ийн 20.1-д "Шоронгийн захиргаа ердийн тогтсон цагт хоригдол бүрийг эрүүл мэнд, хүч тамирыг хэвийн хадгалагдах хангалттай тэжээллэг, сайн чанарын сайтар бэлтгэж өгсөн хоол, ундаар хангах ёстой", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/183 дугаартай тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Хорих ангийн дотоод журам"-ын 8.2-т "Хоригдолд өглөө цай, талх, өдөр, орой тогтоосон хэмжээний илчлэгтэй халуун хоол, цай олгох ба тогтоосон хэмжээний



159070245

илчлэгт тохируулан сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, жимс, жимсгэнийг орлуулан хэрэглэж болно" гэж тус тус заасан.

Хяналт шалгалтын явцад хоригдлууд өдрийн хоолонд орж байсан ба хоолны харагдах байдал хэвийн, ангийн даргаар батлуулсан хоолны цэс, хуваарийг гал тогооны хананд байрлуулсан, хоолны илчлэгийн хувь хэмжээг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраар шинжлүүлж дүгнэлт гаргуулсан байсан. Харин хоригдлуудын төлөөлөлтэй хийсэн ярилцлагад "...хоолны амт, чанар өнөөдрийнх шиг тийм сайн байдаггүй, амт чанар, хүртээмж муу байдаг" талаар онцлон хэлж байсан. Мөн санал асуулгад оролцсон 122 хоригдлын 64.4 хувь нь хоол, хүнсний чанар, хүртээмжийг дунд, болон муу гэж үнэлжээ.

Иймд тус хорих ангид хоригдлын хуульд заасан илчлэгт, чанартай хоол, хүнсээр хангагдах эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй, цаашид анхаарах шаардлагатайг харуулж байна.

3. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1988 оны 43/173 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогц"-ын 6-д "Саатуулагдсан болон хоригдсон нэг ч хүнийг эрүүдэн шүүх буюу хэрцгий хүнлэг бусаар нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэж болохгүй. Эрүүдэн шүүж, хэрцгийгээр хүнлэг бусаар, хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэхийг ямар ч нөхцөлд зөвтгөж чадахгүй" гэж заасан.

Комиссын шалгалтаар алба хаагчид хоригдлуудтай зүй бус харьцдаг байж болзошгүй нөхцөл байдал ажиглагдсан. Санал асуулгад оролцсон 124 хоригдлын 24.2 хувь нь ангийн алба хаагчдын зүгээс бидэнтэй хүнлэг бус харьцаж, доромжилж, зодож, шийтгэдэг, 30.3 хувь нь алба хаагчид бусад хоригдлыг зодож, хүнлэг бус, хэрцгий харьцаж байсан явдлыг харж байсан гэж тус тус хариулжээ

Комисс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих ангид хяналт шалгалт хийх явцад танай хорих ангиас зэрэглэл дээшилж ирсэн хоригдлуудын төлөөлөлтэй ярилцлага хийхэд "...435 дугаар хаалттай хорих ангид ял эдэлж байхдаа алба хаагчдын хүнлэг бус харьцаанд өртөж, ялгаварлан гадуурхагдаж, бие махбодын хохирол амссан, хоригдолд сахилгын талон өгч гурван удаа сануулж, дараа нь арга хэмжээ авах журамтай. Гэвч бодит байдал дээр алба хаагчид журмыг дур зоргоор, өөрсдийн үзэмжээр хэрэглэдэг. Миний хувьд сахилгын талон нэг ч удаа цоолуулж байгаагүй, мөн сахилгын байранд хоригдох хоригдлын эрүүл мэндийн талаар ангийн эмч бодитой дүгнэлт гаргаж чаддаггүй" гэжээ. Түүнчлэн тус хорих ангид бусад хорих ангиас зэрэглэл дээшилж ирсэн 14 хоригдол ял эдэлж байгаагаас 3 буюу 21.4 хувь нь танай хорих ангиас иржээ. Нэр бүхий гурван хоригдол удаа дараа сахилгын зөрчил гаргасан талаар зэрэглэл дээшлүүлэх прокурорын тогтоолд тодорхой дурдагдсанаас үзэхэд тус хорих ангид хоригдлуудын дунд зохион явуулах зан үйл засах сургалт, нийгэмшүүлэх болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөө хангалтгүй байгааг харуулах нэг үзүүлэлт юм.

4. Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын "Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүд"-ийн 25.1-д "Хоригдлуудын биеийн болон сэтгэхүйн эрүүл мэндийн талаар эмч санаа тавих үүрэгтэй бөгөөд өвчтэй болохоо мэдэгдсэн болон онцгой анхаарал татаж байгаа хоригдлуудыг өдөр бүр үзэх буюу эргэж тойрч байвал зохино", Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1990 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 45/111 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Хоригдлуудтай харьцах үндсэн зарчмууд"-ын 9-д "Хоригдлуудын эрх зүйн байдлаасаа үл шалтгаалан тухайн оронд байдаг эмнэлгийн тусламж авах ёстой" гэж тус тус заасан.

Хорих ангийн эмнэлгийн нөхцөл байдал, баримт материалтай танилцаж, алба хаагчидтай ярилцлага хийхэд "...эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгслийн 2022 оны төсөвт 5,500,000 (таван сая таван зуун мянган) төгрөг хуваарилагдсан боловч Сангийн яамнаас 889,300 (найман зуун наян есөн мянга гурван зуу) төгрөгийг танаж, хуваарилсан, зах зээлд эмийн үнэ өссөн зэрэг шалтгааны улмаас эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хүрэлцээ, хүртээмж муу байгаа" гэх тайлбарыг өгч байсан. Санал асуулгад оролцсон 124 хоригдлын 10.8 хувь нь эмнэлгийн тусламжийг цаг тухайд

нь авч чаддаггүй, 5.8 хувь нь эмнэлгийн ажилтан тусламж үзүүлэхээс цааргалдаг гэсэн хариултыг тус тус сонгожээ.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсгийг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хорих ангийн барилга, байгууламжийг хорих ангийн зориулалтаар ашиглах боломжтой эсэх талаар мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулах ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг дээд шатны байгууллагад танилцуулах;
2. Алба хаагчдын хөдөлмөрийн аятай нөхцөлийг хангах, хоригдлын ахуй нөхцөлийг сайжруулах, байрны халаалтыг нэмэгдүүлэх, бие засах газрыг ариун цэврийн шаардлагад нийцүүлэхэд шаардагдах зардлын тооцоо, зураг төслийг нэг бүрчлэн гаргаж, шийдвэрлүүлэх талаар санаачилгатай ажиллах;
3. Хоригдлын хоол, хүнсний чанар, хүртээмжид байнгын хяналт тавьж, хоолны орц, норм, илчлэгийн хэмжээг тогтмол шалгаж хэвших;
4. Хоригдлуудын дунд сургалт, нийгэмшүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
5. Алба хаагчдын зүгээс хоригдолтой хүнлэг зүй бус харьцаж болзошгүй байдалд хяналт тавих, хоригдлоос гаргасан аливаа гомдол, мэдээллийг нуун дарагдуулахгүй, шуурхай шийдвэрлэж, үр дүнг гомдол гаргагчид мэдэгдэж хэвших;
6. Алба хаагчдын эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн талаар мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулах;
7. Хоригдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг цаг алдалгүй чанартай хүргэх, шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгслийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллах;
8. Хорих ангийн дотоод журмыг зөрчсөн, алба хаагчийн хууль ёсны үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн, хэл амаар доромжилсон, бусдын эрх чөлөөнд халдсан хоригдлын үйлдлийг эрх бүхий байгууллагад хандан Эрүүгийн хуулийн холбогдох зүйлээр /Хууль сахиулагчийг эсэргүүцэх 23.1 дүгээр зүйл/ шалгуулж, шийдвэрлүүлж байх.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 40 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД